

1501234-93.2020.8.26.0566

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Benedito Morello

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas

Documento de Origem:

IP Portaria - 2065223/2020 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS, 6822187

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALQUIRIA ALVES DA SILVA e outro

Aos 15/03/2022, 14:00h, na sala de audiências virtual da 1ª Vara Criminal do Foro de São Carlos, Comarca de São Carlos, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

1ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - 13560-648 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL - INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501234-93.2020.8.26.0566

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas

Documento de Origem:

IP Portaria - 2065223/2020 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS, 6822187

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALQUIRIA ALVES DA SILVA e outro

Aos 15/03/2022, 14:00h, na sala de audiências virtual da 1ª Vara Criminal do Foro de São Carlos, Comarca de São Carlos, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Antonio Benedito Morello, comigo Oficial Maior ao final nomeado(a), foi aberta a teleaudiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, que em virtude da pandemia de COVID-19 e das restrições de acesso de pessoas ao prédio do Fórum, conforme determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos da Resolução CNJ 314/2020 e Recomendação 62/2020-CNJ, Provimentos CSM nº 2554/2020, 2557/2020, 2561/2020 2563/2020 e 2564/2020, Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020, será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o aplicativo Microsoft/Teams. Cumpridas as formalidades legais, verificou-se a conexão no lobby da sala virtual do Dr. Mário José Corrêa de Paula, Promotor de Justiça, bem como da ré VALQUIRIA ALVES DA SILVA acompanhada de sua defensora, Dra. Fabiana Maria Carlino, OAB 288724; e da ré EMANUELE APARECIDA GOMES FERREIRA COSTA acompanhada de seu defensor, Dr. Vegler Luiz Mancini Matias, OAB 175985. Inicialmente, foi realizado o contato prévio reservado dos defensores e com as rés, sendo determinado pelo MM. Juiz a presença exclusivamente de cada advogado com a respectiva acusada na sala virtual. Terminada a referida reunião virtual das rés e advogados, por estes últimos foi dito que as rés concordavam com a realização do ato. Prosseguindo com os trabalhos, após a identificação pessoal através de documento original com foto, foram adicionadas, individualmente, a partir do lobby na audiência virtual e inquiridas, as testemunhas de acusação Alex Roberto da Silva, Tércio Barbosa Ferreira, Osmar Antonio Guedes Ferro, Miguel Carlos Capobianco Júnior e Lúcio José Valenti,

compromissadas sob palavra de honra e a promessa de dizer a verdade do que souberem e lhes for perguntado, sob as penas da lei, cada qual desconectada da audiência virtual logo após os seus respectivos depoimentos. O Dr. Promotor desistiu de ouvir a testemunha de acusação Luiz Henrique Tadiotti e os Defensores também desistiram da oitiva das testemunhas de defesa arroladas. O MM. Juiz homologou as desistências e passou a interrogar as rés e o que foi feito com a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. Pelas partes foi dito que não tinham requerimento ou diligências. Então, não havendo mais provas, foi encerrada a instrução e determinada a realização dos debates orais, também através da ferramenta Microsoft Teams. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que passava a proferir a seguinte sentença: VISTOS. VALQUÍRIA ALVES DA SILVA e EMANUELE APARECIDA GOMES FERREIRA COSTA, qualificadas nos autos, foram denunciadas como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, c.c. artigo 29, "caput" do Código Penal, porque no dia 30 de janeiro de 2020, por volta das 20h30min, na Rua José Quatrochi, n. 702, Jardim Ipanema (São Carlos V), nesta cidade e comarca, mais precisamente no estabelecimento comercial denominado "Beleza Joia - Depósito de bebidas 24h", previamente ajustadas e agindo com unidade de propósitos e desígnios, mantinham em depósito no referido local, para fins de mercancia, 26 (vinte e seis) porções de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão as fls. 07/08 e exame químico-toxicológico as fls. 10/12). Consoante apurado, as denunciadas decidiram utilizar o estabelecimento comercial mencionado acima para depositar drogas com escopo mercantil e, assim, dividirem os lucros auferidos com a prática delitiva. Contudo, como no ano de 2019 Emanuele Gomes Ferreira, após confessar o seu envolvimento com o tráfico de drogas nos autos da Ação Penal 1504201-48.2019.8.26.0566 (fls. 450/453), acabou agraciada com a homologação de ANPP em seu benefício, deliberaram as comparsas firmar o contrato de arrendamento encartado as fls. 52/53 com vistas a dissimular a participação da denunciada nos fatos aqui apurados. E tanto isso é verdade que, na data dos fatos, ao averiguarem denúncia dando conta de que o bar "Beleza Joia" era utilizado para o depósito de entorpecentes, comandando por Valquíria, policiais militares lograram apreender equipamentos utilizados para a prática de jogos de azar (TC n. 1503012-98.2020.8.26.0566), oportunidade em que se apurou que no interior das referidas peças estavam acondicionadas (depositadas) 26 porções de cocaína. No mais, a reforçar o vínculo da denunciada com o delito em comento, tem-se que no dia 23 de novembro de 2020, próximo ao bar em tela, Valquíria da Silva acabou presa em flagrante delito por transportar drogas, conforme noticiado as fls. 85/88. As denunciadas, portanto, estavam agindo em concurso de pessoas na prática do tráfico de drogas. Expedidas as notificações (fls. 124 e 163), as rés apresentaram defesa preliminar (fls. 135/139 e 166/171). A denúncia foi recebida (fls. 177) e as rés foram citadas (fls. 231 e 235). Nesta audiência, inquiridas 05 testemunhas de acusação, as rés foram interrogadas. Nos debates o Dr. Promotor opinou pela condenação, nos termos da denúncia, e os defensores pugnaram pela absolvição das rés, negando envolvimento delas com a droga apreendida e afirmando a insuficiência de provas. É o relatório. DECIDO. Policiais militares foram averiguar denúncia de ocorrência de tráfico de entorpecentes em um depósito de bebidas. Lá chegando, nenhuma droga foi localizada, mas os agentes encontraram três máquinas de jogos de azar e fizeram a apreensão. No local havia um funcionário que depois chamou a responsável, no caso a ré Valquíria Alves da Silva. O perito foi convocado para examinar as máquinas, mas isto não foi possível porque as chaves não estavam no local. Feita a remoção dos equipamentos para o plantão policial, lá depois chegou um rapaz com as chaves e, feita a abertura das máquinas, em uma delas foram encontradas 26 porções de cocaína. As rés foram denunciadas por manter a droga em depósito baseado no fato de que Emanuele era a primeira responsável pelo estabelecimento, que teria sido transferido depois para Valquíria. As rés negam conhecimento sobre a droga encontrada na máquina atribuindo a responsabilidade do equipamento a uma terceira pessoa que periodicamente fazia a arrecadação do dinheiro arrecadado pela atividade ilícita do jogo. Tudo bem examinado, realmente a

prova é insuficiente para atribuir às rés, ou mesmo a uma delas, a responsabilidade pelo entorpecente apreendido e, por conseguinte, pela acusação de tráfico. A denúncia se baseou na existência de um ajuste entre elas para desenvolvimento da atividade criminosa pela qual elas foram denunciadas, mas prova alguma foi produzida em tal sentido. Os depoimentos colhidos são totalmente insuficientes para se chegar à autoria. O que existe a este respeito são apenas suposições, o que é insuficiente para a responsabilização criminal das rés. Oferecida a denúncia compete ao Ministério Público comprovar não apenas a materialidade, mas principalmente a autoria do crime que é atribuído à pessoa acusada. Não ocorrendo isto, como de fato não acontece neste caso, sobressai a dúvida e esta deve ser resolvida em favor das acusadas pois é isto que impera no processo penal. Assim as rés se livram da acusação, esperando que a tramitação do processo já tenha servido a elas de advertência para o futuro, porque não poderão ter a mesma sorte em outra oportunidade. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA e absolvo as rés com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Dá-se a sentença por publicada nesta solenidade, saindo intimados os interessados presentes. Todas as ocorrências, declarações, depoimentos, interrogatório(s) e manifestações dos debates foram captados e gravados pelo sistema virtual, através do software Microsoft Teams, cujas gravações ficam disponibilizadas no sistema SAJ através do presente termo de audiência, tudo em conformidade com o Comunicado Conjunto 1350/2020. NADA MAIS. Para constar, lavrei este termo que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo MM. Juiz. Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Eu, Cassia Maria Mozaner Romano, digitei e subscrevi

MM. Juiz(assinatura digital):